宁乡市金宏渣土运输有限公司“5•8”一般道路运输事故调查报告

2024年5月8日17时49分，宁乡市金宏渣土运输有限公司湘AG1***重型自卸货车在宁乡市金宁路（车站路）金富工地门口地段发生一起道路运输事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立由市应急管理局、市公安局、市城管局、市交运局、市交警大队、市总工会为成员单位的事故调查组，开展事故调查，同时邀请市纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、调查询问、资料审核和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了防范整改措施建议。

经调查认定，宁乡市金宏渣土运输有限公司“5•8”一般道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2024年5月8日17时49分

（二）事故发生地点：宁乡市金宁路金富工地门口地段

（三）事故类别：一般道路运输事故

（四）事故伤亡情况：1 人死亡

二、基本情况

（一）车辆及驾驶员基本情况

1.车辆基本情况

湘 AG1***号重型自卸货车。该重型自卸货车登记所有人为宁乡市金宏渣土运输有限公司，车身呈白色，品牌为红岩牌，车辆型号 CQ3256HMVG****，车辆识别代码 LZFF25P43JD00****，发动机号 18H0021****。初次登记日期 2018 年 6 月 8 日。该车在华安财产保险股份有限公司购买了交强险和商业险，有效期至 2024 年 6 月 16 日。

湘 A9T***号普通二轮摩托车。该摩托车登记所有人为易某兵，车身呈红色，品牌为佛斯弟牌，车辆类型普通二轮摩托车，车辆型号 FT125T-4C，车辆识别代号 LB5TK8S18HZ70****，发动机号 H290****，车辆检验在有效期内。该车在渤海财产保险股份有限公司购买了交强险，有效期至 2024 年 5 月 20 日。

2.驾驶员基本情况

彭某奇，男，1990 年 9 月 3 日出生，汉族，身份证号码 430903199009 03****，户籍所在地湖南省益阳市赫山区岳家桥镇彭家山村甘力塘村民组。事故发生时驾驶湘 AG1***重型自卸货车，持有准驾车型为 A2 的机动车驾驶证和经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，均在审验有效期内。

易某兵，女，1979 年 10 月 1 日出生，汉族，身份证号码

430124197910 01****，户籍所在地湖南省宁乡市大成桥镇永盛村南竹山组。事故发生时驾驶湘A9T***普通二轮摩托车，持有准驾车型为E的机动车驾驶证，在审验有效期内。

（二）事故发生单位情况

宁乡市金宏渣土运输有限公司（以下简称金宏公司），统一社会信用代码91430124MA4PLB****，注册资本伍佰捌拾万元，法定代表人钟某辉，注册时间2018年5月29日，注册地址湖南省长沙市宁乡市城郊街道汾丰社区一环东路（颐和源）1栋117室，公司实际办公地址为宁乡市城郊街道汾丰社区汾河组。公司经营范围包括货物专用运输（集装箱）；渣土运输；普通货物运输；土石方工程服务；建筑物内清洁服务；建筑劳务分包；市政公用工程施工总承包；市政道路清扫保洁、维护；物业清洁、维护；建筑工程机械与设备经营租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

宁乡市金宏渣土运输有限公司管理人员有5人，法定代表人钟某辉（持有道路运输企业主要负责人安全考核合格证明）负责公司全盘工作，刘某欣（持有道路运输安全生产管理人员安全考核合格证明）负责安全生产管理及车辆调度，范某霞负责财务，孟某负责监控管理及办公室资料，车队长卢某负责车辆调度。宁乡市金宏渣土运输有限公司名下现有11台渣土运输车辆，驾驶员11人。

（三）事故发生地点情况

事故现场为宁乡市金宁路金富工地门口地段。事发路段呈东西走向，东往长沙市方向，西往宁乡市城区方向，双向六

车道，沥青路面。事故时为白天，天气晴，视线良好。

三、事故发生经过、应急处置及伤亡人员情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 8 日 17 时 49 分许，彭某奇驾驶湘 AG1***号重型自卸货车沿宁乡市金宁路由东向西行驶，行驶至金宁路金富工地门口路段右转弯进入工地时，遇右侧车道易某兵驾驶湘 A9T***号普通二轮摩托车沿宁乡市金宁路由东向西同向行驶，两车发生碰撞。造成易某兵受伤后抢救无效死亡，两车受损的交通事故。

（二）事故应急处置情况

车辆停稳后，彭某奇立即下车查看，发现有一个大人（易某兵）躺在了货车右后侧，位于两右后轮中间位置。彭某奇立即拨打了“120”和“122”电话，并在现场等候。接到报警消息后，宁乡市交警大队立即派民警到达现场，组织现场勘察、处置和调查等工作。“120”救护车赶到现场，经医护人员检查，易某兵已经死亡。事故发生当天，当事双方签订了安葬协议，目前家属情绪稳定，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援处置过程未发生次生事故。

（三）伤亡人员基本情况

易某兵，女，汉族，身份证号码430124197910014***，户籍所在地湖南省宁乡市大成桥镇永盛村南竹山组，事故发生时驾驶湘A9T***普通二轮摩托车，在事故中死亡。

四、检验鉴定及事故责任认定情况

（一）检验鉴定情况

1.受害者死亡原因鉴定。湖南迪安司法鉴定中心对事故中的死者易某兵进行了尸体检验。司法鉴定意见书（湘迪安司鉴中心[2024]病鉴字第205号）的鉴定意见为“易某兵符合颅脑损伤及胸腹部损伤死亡，交通事故可以形成。”

2.车辆碰撞痕迹及行驶速度鉴定。湖南迪安司法鉴定中心对湘AG1***号重型自卸货车与湘A9T***号普通二轮摩托车碰撞接触痕迹及行驶速度进行了鉴定。司法鉴定意见书（湘迪安司鉴中心[2024]痕（交）鉴字第193号）的鉴定意见为“1.湘AG1913号重型自卸货车右侧面前部与湘A9T***号普通二轮摩托车左侧面发生过刮碰。2.湘AG1***重型自卸货车在事故时的行驶速度为31.5km/h，无法确定湘A9T***号普通二轮摩托车在事故时的行驶速度。”

3.易某兵血液中乙醇浓度及吗啡、O_6-单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮测定。湖南迪安司法鉴定中心对易某兵血液中乙醇定性定量及吗啡、O_6-单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮定性分析。司法鉴定意见书（湘迪安司鉴中心[2024]毒鉴字第386号）的鉴定意见为“1.送检‘易某兵’的血液中未检出乙醇成分。2.送检‘易某兵’的血液中未检出吗啡、O_6-单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮成分。”

4.彭某奇血液中乙醇浓度及吗啡、O_6-单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮测定。湖南迪安司法鉴定中心对彭某奇血液中乙醇定性定量及吗啡、O_6-单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮定性分析。司法鉴定意见书（湘迪安司鉴中心[2024]毒鉴字第387号）的鉴定意见为“1.送检‘彭某奇’的血液中未检

出乙醇成分。2.送检‘彭某奇’的血液中未检出吗啡、O_6-单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮成分。”

5 .湘 AG1*号重型自卸货车的检验鉴定。**宁乡市二机动车检测有限公司对湘 AG1***重型自卸货车进行检验鉴定，出具机动车安全技术检验报告。检验结论：二轴不平衡率不合格，二轴加载不平衡率不合格，整备质量不合格。

（二）事故责任认定

经宁乡市交警大队调查，彭某奇的行为违反了《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十四条：“车辆进出道路，应当减速或者停车瞭望，让在道路内正常行驶的车辆、行人优先通行。”之规定。

易某兵在此次事故中无交通违法行为。

宁乡市交警大队（第 43018212024000090 号道路交通事故认定书）认定：“彭某奇承担此次事故的全部责任；易某兵在此次事故中无责任”。

2024 年 6 月 17 日，彭某奇对宁乡市交警大队作出的事故责任有异议，申请复核。长沙市公安局交通警察支队调卷审查，经集体研究认为：该案认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，责任划分公正，调查及认定程序合法。决定：维持宁乡市交警大队道路交通事故认定书（第 43018212024000090 号）的认定。

五、安全生产管理情况

（一）企业安全生产管理情况

经调查，宁乡金宏渣土运输有限公司主要负责人和安全

管理人员均具备相应资质；车辆、驾驶人的年检年审、保险等资质有效，建立了一人一车一档工作台账；车辆安装了动态监管系统，设立了动态监管管理员，并与城管局渣土办联网纳入即时动态监管系统；安全生产教育培训落实较好，但仍存在下列问题：

一是未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[1]。根据《长沙市渣土运输车辆专用功能规范》的通知中车载智能管控终端要求[2]，事故发生前，金宏公司所有车辆均未安装车辆驾驶行为监控、未安装安全语言提醒功能；虽然有少数车辆安装了360环车视影，但没有接入公司监控系统，不能用于提醒和监管驾驶员的违章行为；公司车辆卫星定位终端用2G网络，反应较慢，经常出现误报、不准确；公司虽然配备有终端监控管理员，但公司北斗平台超速报警的默认设置为100km/h，车辆只有在行驶速度超过监管系统默认设置的100km/h时，监管系统才会自动报警，不符合宁乡市城区大多数路段实际限速标准，不能有效监管到驾驶员的超速行为；根据《宁乡市城管局关于进一步加强城区渣土运输管理有关事项的通知》[3]中明确，优化调整运输时间内城区二

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2] 关于印发《长沙市渣土运输车辆专用功能规范》的通知（长城管政发【2020】52号）车载智能管控终端要求 符合国家及交通部门规定的车辆卫星定位终端相关要求；符合我市智慧渣土运输管理要求；具有驾驶行为监控和驾驶视线盲区监控，并具备安全语言提醒功能。

[3]《宁乡市城市管理和综合执法局关于进一步加强城区渣土运输管理有关事项的通知》一、优化调整运输时间。自2021年1月18日零时起，城区渣土运输车辆具体作业和通行时间按以下要求执行：禁行路段，渣土车24小时禁止通行。包括：花明路、玉潭中路、春城路、八一路、人民路、一环路（老黄材路至东汐广场）、楚汐路（二环路至创业大道）。限行区域及要求。一环以内运输为晚间22时至次日凌晨4时；城区二环以内

环内外16时-18时为渣土车禁行时间段。金宏公司对城内渣土运输车辆在禁行时间段禁行的要求落实不到位。查询金宏公司北斗监控平台显示：湘AG1***重型自卸车事故发生前执行渣土运输任务的10天内有3月12日、4月26日、4月27日、5月7日、5月8日，湘AF5***重型自卸货车有5月6日、5月7日、5月8日均在禁行时间段内进行了渣土上路运输。

二是未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[4]。金宏公司安全生产管理制度内明确公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。经查询，金宏公司名下11台渣土运输车辆近三年来共有超载、超速、未按车道行驶等违章记录共123条，仅事故车辆湘AG1***重型自卸货车就有14条违章记录，金宏公司未督促驾驶员严格遵守相关法律法规要求，也未对违章行为较多的驾驶员进行针对性的培训教育和处罚。公司安全生产管理制度内明确行车时间超过四小时的，须配两名驾驶员，驾驶员连续驾驶不得超过四小时。经调查，金宏公司事故发生车辆湘AG1***一直由彭某奇单人驾驶，连续行驶超四小时未配置2名驾驶员，驾驶员彭某奇为规避疲劳驾驶的违法行为，

（二环路、金洲大道、创业大道、宁韶路）运输时间为上午10时至下午4点、下午6点至晚间10点；二环以外运输时间为上午9时至下午4点、下午6点至晚间10点。

学校路段根据各校上、下学时间安排，在时段内分别提前和后延30分钟禁止渣土车通行。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

购买并使用三张驾驶员身份识别卡，到三个半小时就换卡，监管平台就会认为更换了驾驶员，以技术手段逃避平台监管。公司其他车辆长时间行驶也未配两名驾驶员。公司驾驶员安全生产操作规程中明确严禁超速行驶，疲劳驾驶，金宁路（原车站路）有多处标识显示全路段限速40km/h，查询金宏公司北斗终端，湘AG1***事故发生当天在金宁路有66条车速超过40km/h的记录。

宁乡市金宏渣土运输有限公司主要负责人钟某辉未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，作为安全生产第一责任人，未采取技术手段升级提质公司北斗平台车辆监控网络（2G信号），消除长期误报、不准确的问题；未采用安装驾驶行为监控、安全语言提醒功能等技术措施消除事故隐患。未督促驾驶员严格遵守交通法律法规和公司安全生产规章制度要求，公司车辆连续长时间驾驶，未配备两名驾驶员，未制止驾驶员使用多张身份识别卡的形式规避疲劳驾驶行为平台监管，未及时制止公司车辆在禁行时间段多次进行渣土上路运输的情况等。

安全生产管理人员刘某欣未认真做好施工现场的安全管理工作和设置好安全防护设施。作为施工现场的安全管理者，事故发生前，未在渣土运输工地门口摆放施工、安全警示标志和安全锥筒等。

车队长卢某未严格按照申报调度车辆运行渣土运输。5月7日晚，卢某在公司微信群（金宏公司安全工作群）内安排到金富工地进行渣土运输的车辆是07、11、12号三台车，5月

8日上午9时许在宁乡市渣土信息交流群内和经开区渣土管理工作群向宁乡市渣土办、经开区城管中队申报，审批同意将金富工地少量弃土运至熊氏纸业卸区，参运车辆为01、11号两台车，金宏公司当天实际参与金富工地弃土运输的车辆为01、07、11号三台车，通知安排车辆、申报审批车辆及实际参运车辆均不符。一环东路至发展南路车辆安排为01、03、05、06、15、16、17、18号八台车参运，下午又临时安排07、11号车等其他车辆参与一环东路至发展南路运输，未严格按照申报审批车辆进行渣土运输。

金宏公司北斗监控平台的管理员孟亮，金宏公司GPS车辆监控记录台账不完整。事故发生车辆湘AG1***重型自卸货车在2024年2月28日、3月12日、3月30日、4月13日、4月24日、4月26日、4月27日，湘AF5***车辆5月6日、5月7日均有进行渣土运输，但公司GPS车辆监控记录台账内无运行记录，湘AF5***车辆在5月7日12时29分至16时24分和5月8日11时59分至16时07分均有长时间的疲劳驾驶报警，公司GPS车辆监控记录台账内均无体现。

（二）行业安全管理情况

《宁乡市安全生产委员会成员单位及有关单位（机构）安全生产职责分工规定》（宁安发〔2021〕13号）明确，市城管局承担渣土场、渣土运输行业日常安全监管工作，指导、督促做好消纳场安全生产管理工作，会同交运、公安交警部门做好对渣土车辆运输企业的安全生产监督管理。市城管局渣土事

务中心负责渣土管理行政执法和日常监督管理，分管领导杨向东，主任周湘，下辖城管局执法大队直属五中队具体负责经开区园区范围内的渣土运输前期审批、日常巡查、批后监管及投诉处理等。分管负责人周伟，市渣土事务中心每月组织全市9家渣土运输公司企业负责人、安全生产负责人、安全员、车队管理员召开安全生产例会，学习安全生产相关知识和政策，实时通报安全问题，并按要求组织进行考核，共组织全行业安全生产培训和消防、事故救援演习9次、培训人员300余人。今年以来，共办理渣土运输安全生产相关案件18件，罚款8.5万元，3家企业安全生产主体落实不到位被警示约谈教育。

市城管局渣土事务中心和执法大队直属五中队虽然对渣土企业进行了有效监管和处罚，但仍存在未督促渣土运输企业严格落实上级及本级文件精神，事故发生单位金宏公司车辆卫星终端网络较慢、不准确，车辆未安装驾驶行为监控、安全语言提醒功能等；未有效利用北斗监控平台监管禁行时间段的车辆运行；审批同意将原有的超速报警限速60km/h取消，调整为100km/h的阈值，不能有效监管企业的超速行为；对审批运行车辆监管不严，审批车辆与实际运输车辆不符的问题。

六、事故原因及性质

(一)直接原因

彭某奇驾车出道路未减速或者停车瞭望，未让在道路内

正常行驶的车辆、行人优先通行，是引发该起交通事故的直接原因。

（二）间接原因

1.宁乡市金宏渣土运输有限公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人及相关安全管理人员未依法履行安全生产管理职责。金宏渣土运输有限公司及公司主要负责人未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。安全生产管理人员刘某欣未认真做好施工现场的安全管理工作和设置好安全防护设施。车队长卢某未严格按照申报调度车辆进行渣土运输等。

2.**行业安全管控不到位。**市城管局渣土事务中心和执法大队直属五中队督促渣土运输企业严格落实相关文件精神不到位；未有效利用北斗监控平台监管禁行时间段的车辆运行；审批同意将原有的超速报警限速60km/h取消，调整为100km/h的阈值，不能有效监管企业的超速行为；对批后运行车辆监管不严，审批车辆与实际参运车辆不符。

（三）事故性质

经调查认定，宁乡市金宏渣土运输有限公司“5•8”道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任单位和人员的处理建议

（一）建议由交警部门依法处理的人员

彭某奇，忽视道路交通安全，驾驶湘AG1***重型自卸货车出道路未减速或者停车瞭望，未让在道路内正常行驶的车

辆、行人优先通行，对事故发生负有全部责任，建议由宁乡市交警大队依法处理。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.宁乡市金宏渣土运输有限公司。安全生产管理不到位，日常管理存在漏洞。未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对本次事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，给予宁乡市金宏渣土运输有限公司罚款的行政处罚。

2.钟某辉。宁乡市金宏渣土运输有限公司法定代表人，作为公司主要负责人，未督促公司驾驶员严格落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、（五）项的规定，对本次事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，给予钟某辉罚款的行政处罚。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）建议按企业内部规章制度处理的人员

1.刘某欣。作为施工现场的安全管理者，事故发生时，未认真做好施工现场的安全管理工作和设置好安全防护设施，对事故发生负有管理责任。建议由宁乡市金宏渣土运输有限公司按内部规章制度进行处理。

2.卢某。宁乡市金宏渣土运输有限公司车队长，未按照申报的车辆调度车辆运行渣土运输的问题。建议由宁乡市金宏渣土运输有限公司按内部规章制度进行处理。

3.孟某。金宏公司北斗监控平台的管理员，GPS 车辆监控管理不到位，记录台账不完整的问题。建议由宁乡市金宏渣土运输有限公司按内部规章制度进行处理。

（四）监管责任处理建议

市城管局渣土事务中心及执法大队直属五中队未督促渣土运输企业严格落实上级及本级文件精神，事故发生单位金宏公司车辆卫星终端使用 2G 网络较慢、不准确，车辆未安装驾驶行为监控、不具备安全语言提醒功能等；未有效利用北斗监控平台监管禁行时间段的车辆运行；审批同意将原有的超速报警限速 60km/h 取消，调整为 100km/h 的阈值，不能有效监管企业的超速行为；对审批运行车辆监管不严，审批车辆与实际运输车辆不符的问题。市城管局负有行业监管责任，建议由市纪委监委派驻市城管局纪检组对市渣土事务中心及执法大队直属五中队相关工作人员履职情况进行调查处理。

八、防范措施

（一）严格落实企业主体责任。宁乡市金宏渣土运输有限公司要认真加强生产安全事故隐患排查治理，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除各类事故隐患；要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，切实杜绝超速、超载及疲劳驾驶等违章行为；要严格遵守上级文件精神，升级或配齐公司车辆安全防护设施，严管车辆禁行时间段不准上路行驶，严格按照审批车辆调度车辆运输，公司主要负责人、安全生产管理人员要切实履行安全管理职责，严格落实企业安全生产主体责任。

（二）严格落实安全监督管理责任。要认真落实渣土行业安全监督管理责任。市城管局要与宁乡经开区管委会明确园区渣土运输职责，进一步理清理顺职责分工，要督促渣土运输企业严格落实上级及本级文件精神，升级配备车辆安全防护设施；要有效利用北斗监控平台对各企业渣土运输车辆进行监管；要严格批后监管，杜绝审批车辆与实际运行车辆不符和不按审批线路行驶的现象；**要会同**交运局、交警大队组建联合执法队伍，下大力气开展道路交通运输集中整治，加强上路执法力度，持续整治渣土运输车辆超速、超载、不按规定时间行驶等违法行为。

（三）深刻汲取事故教训，全面排查事故隐患。市城管局要汲取该起事故的教训，举一反三，启动全市“一盘棋”应急响应，针对行业特点和典型亡人事故教训，加大对驾驶员的警示教育和培训力度。要督促渣土运输行业企业加强自查自

纠力度，对各自企业车辆、运输线路、工地现场进行一轮排查发现一批隐患，消除一批隐患。要加强行业监管力度，全面开展渣土运输企业生产安全隐患排查整治，杜绝类似事故的发生。

宁乡市人民政府金宏渣土运输有限公司

“5•8”一般道路运输事故调查组

2024年7月19日